

Peter Ferenc

Rammelkam 2,
84036 Kumhausen

info@foxprof.club

Deutschland



QES Signature

Landgericht Landshut

Maximilianstr. 22

84028 Landshut

poststelle@ag-la.bayern.de

Deutschland

Date : 10 décembre 2024

Demande d'injonction

Objet : Demande d'injonction à l'encontre de Schufa pour la production de mon consentement éclairé.

Affaire n° 23 O 2699/24

Monsieur le Président du Tribunal de Landshut,

Par la présente, je vous demande de délivrer une injonction à l'encontre de l'agence Schufa Holding AG, par laquelle Schufa Holding AG serait tenue de produire mon consentement éclairé (CE) pour le traitement et la communication de mes données à caractère personnel à des tiers, notamment à Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica ou à toute autre société de télécommunications.

Motifs :

Principe de transparence et consentement éclairé :

Conformément aux articles 12 et 13 du RGPD, Schufa est tenue d'informer **de manière transparente** la personne concernée sur la finalité du traitement de ses données à caractère personnel et d'obtenir simultanément son **consentement éclairé** avant toute communication de données à un tiers.

Traitement illicite des données :

À ce jour, aucune preuve ne m'a été soumise que j'aurais consenti au traitement et à la communication de mes données à l'agence Schufa Holding AG. Sans un tel consentement, toutes les activités de Schufa à cet égard sont illicites et contraires au RGPD.

Preuve essentielle :

##

La production de mon consentement éclairé par Schufa est essentielle pour clarifier la question de la licéité du traitement de mes données et du refus ultérieur de services de la part de Deutsche Telekom AG ou d'O2 Telefónica. À défaut, sans ce consentement éclairé, le traitement de mes données est illégal et l'application de la Décision Individuelle Automatisée (DIA) est nulle.

Schufa a besoin d'une base juridique solide en vertu du RGPD pour le traitement et la vente de mes données à des tiers tels que Telekom. Cette base juridique peut être :

4. Consentement éclairé (article 6, paragraphe 1, point a) du RGPD) :

Schufa aurait besoin de votre consentement éclairé explicite si elle traite ou communique vos données à des fins qui ne sont pas nécessaires à l'exécution d'un contrat ou à la protection d'intérêts légitimes. C'est pourquoi j'invite le tribunal à exiger de Schufa, par voie d'injonction, mon consentement éclairé explicite (CE) et à le produire comme preuve.

5. Obligation légale (article 6, paragraphe 1, point c) du RGPD) :

S'il existait théoriquement une disposition légale spécifique imposant la divulgation des données à Telekom, Schufa devrait le démontrer. Dans ce cas, Schufa et Telekom devraient indiquer précisément quelle loi le leur permet.

6. Intérêts légitimes (article 6, paragraphe 1, point f) du RGPD) :

Schufa peut prétendre qu'elle traite des données sur la base d'intérêts légitimes, mais : Ces intérêts ne doivent pas l'emporter sur mes droits et libertés.

La vente de mes données par Schufa à Telekom n'est pas considérée comme un intérêt légitime de Schufa, car la vente de données à caractère personnel à des fins commerciales n'est pas nécessaire et il n'existe pas de raison légitime suffisamment solide pour un tel traitement.

Transparence et information :

Même s'ils n'ont pas besoin de votre consentement, ils doivent vous informer clairement que vos données seront traitées sur la base d'intérêts légitimes. S'ils ne m'ont donc pas informé, ils ont violé le principe de transparence conformément à l'article 5 du RGPD. **Je cite l'article 5 du RGPD : « La violation de l'un de ces principes entraîne l'illicéité du traitement » !**

Conclusion

Par la présente, je m'adresse à l'Honorable Tribunal avec les questions et demandes suivantes :

1. Schufa protège-t-elle mes données à caractère personnel protégées par la loi en les vendant sans ma connaissance et mon consentement à des entreprises de télécommunications ?
2. À qui voulez-vous faire croire que Schufa agit légalement ?

Mes demandes :

1. Je demande au tribunal de m'informer si le juge a compris l'essence de toute cette fraude de la part de Schufa, telle que décrite dans ce document, immédiatement et par écrit.
2. Je considère l'indemnisation de 1 000 000 euros valable jusqu'à la prochaine correspondance écrite de votre part.

Par la présente, je demande au Tribunal de Landshut d'imposer à la société défenderesse Deutsche Telekom AG et Schufa Holding AG l'obligation de payer cette somme de 1 000 000 € au plus tard le 31.12.2024, le plus rapidement possible, sur le compte suivant :

Peter Ferenc Slovenská Sporiteľňa

IBAN : SK59 0900 0000 0052 0995 7308 BIC : GIBASKBX

Avec mes respectueuses salutations,

À Kumhausen le 10.12.2024 Peter Ferenc.....

In Kumhausen, 10.12.2024

[Original signé QES — langue originale : slovaque/
allemand]



.....
Peter Ferenc

Demandeur :

Peter Ferenc

Rammelkam 2, Kumhausen Allemagne

+49 157 317 33332

info@foxprof.club

à Kumhausen, le 2.10.2024

« Demande »

1. Défendeurs

- Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Allemagne. HRB 6794 (Tribunal de commerce de Bonn), TVA : DE 123475223

et

Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Allemagne. HRB : non accessible au public, TVA : DE87ZZZ00000239351

Objet de la demande :

La demande concerne la violation du RGPD et des droits de l'homme par Deutsche Telekom AG. Je demande donc la condamnation des sociétés susmentionnées à verser des dommages et intérêts d'un montant de 500 000 € par personne, afin que le tribunal oblige chacune d'elles à payer ce montant sur mon compte à la Slovenská sporiteľňa :

IBAN : SK59 0900 0000 0052 0995 7308 BIC : GIBASKBX.

Allégations factuelles

- Description des faits :

Lors de l'examen de ma demande de connexion Internet fixe en juillet, à une date non précisément déterminée en 2022, Deutsche Telekom AG (ci-après Telekom) a utilisé illicitement mes données à caractère personnel sous forme d'un traitement individuel automatisé (décision) et continue de les utiliser — procédé frauduleux de l'agence frauduleuse Schufa avec la « SOLVABILITÉ » du consommateur sans son consentement éclairé.

(Consommateur) : Mon droit fondamental de l'Union est violé, à savoir le droit d'accès à Internet auprès du fournisseur Deutsche Telekom AG. Le gouvernement, qui

couvre cette méga-fraude de cartel, me prive non seulement de l'accès à Internet, violant ainsi mes droits humains fondamentaux, à savoir le droit d'accès

à Internet !!! Et pas seulement cela — il m'a obligé à acheter des données Internet pour 108 €/mois via une carte SIM prépayée 5G de Telekom, pour laquelle j'ai également des preuves énumérées dans la plainte auprès de la CE jointe à cette demande !! Les données illimitées me sont vitales, car je dois apprendre l'anglais chaque jour, ce dont j'ai besoin pour ma croissance professionnelle.

Violation de la loi :

Il s'agit principalement d'une violation de la loi sur la protection de mes données à caractère personnel protégées du consommateur et du service universel d'accès à Internet sans restrictions et

discrimination conformément au §78 TKG. Loi sur les télécommunications (TKG) : §78 (Service universel) : Ce paragraphe stipule que les fournisseurs publics

de services de télécommunications doivent s'assurer que tous les utilisateurs finaux ont accès à des services de communications électroniques disponibles et de qualité, y compris l'accès de base à Internet. Les fournisseurs ne peuvent discriminer aucun utilisateur et doivent

s'assurer que les services sont proposés à des prix raisonnables. Et le prix de 108 €/mois pour une vitesse de 20 Mbit/s et une connexion instable est inacceptable et au-delà de toute limite de tolérance.

Preuves :

Des preuves détaillées se trouvent dans les annexes de cette demande en formats PDF, qui doivent être examinés par les juges compétents. Voici la liste des fichiers PDF :

2. Communication pénale_Telekom et Schufa_sharp_Deutsch_fy.pdf
3. Communication pénale Telekom Altstadt Employé 1_avec QES.pdf
4. Communication pénale sur GP Peter Frank_avec signature_QES.PDF
5. Formulaire de plainte CS Demande 0 Concept sharp Signalement à la Commission UE Fraude_avec_QES.pdf
6. Notification sur la signature Schindler signée avec QES.pdf
7. Notification des employés Telekom Telekom 94-95 Altstadt avec_QES.pdf

« Motifs juridiques »

- Violation de la loi :

Il s'agit principalement d'une violation de la loi sur la protection de mes données à caractère personnel protégées du consommateur et de la loi universelle (service) d'accès à Internet sans restrictions ni discrimination conformément au §78 TKG. Loi sur les télécommunications (TKG) : §78 (Service universel) : Ce paragraphe stipule que les fournisseurs publics de services de télécommunications doivent s'assurer que tous les utilisateurs finaux ont accès à des services de communications électroniques disponibles et de qualité, y compris l'accès de base à Internet. Les fournisseurs ne peuvent

discriminer aucun utilisateur et doivent s'assurer que les services sont proposés à des prix raisonnables. Et le prix de 108 €/mois pour une vitesse de 20 Mbit/s et une connexion instable est inacceptable et au-delà de toute limite de tolérance.

En règle générale, personne ne peut restreindre le consommateur dans son droit d'accès à Internet, car c'est son droit et sa liberté fondamentaux et ils priment sur tous les intérêts « légitimes » du fournisseur ! La personne concernée a le droit qu'aucune décision fondée exclusivement sur un traitement individuel automatisé (traitement des données), y compris le profilage, ne lui soit appliquée, et qui produit des effets juridiques la concernant ou l'affecte de manière significative (négativement) de façon similaire (RGPD) !!!

Si le traitement est fondé sur le consentement, le responsable du traitement doit pouvoir démontrer que la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel protégées. Et cela non plus n'est absolument pas respecté. Lorsque Telekom souhaite utiliser une Décision Individuelle Automatisée lors de la demande du consommateur d'une connexion Internet, elle est tenue de demander le consentement éclairé du consommateur !!!

Conformément à l'article 6 du RGPD, Deutsche Telekom AG a violé mes droits en matière de protection des données. Le RGPD accorde aux personnes physiques le droit d'être informées de l'existence d'une décision individuelle automatisée, de sa logique et de ses conséquences.

Telekom ne m'a pas donné cette possibilité, ne me la donne pas et applique arbitrairement le régime illégal de la décision individuelle automatisée lors de l'examen de la demande de connexion Internet (services), car elle ne m'offre pas la possibilité d'exprimer mon opposition à l'utilisation de la Décision Automatisée, car elle ne m'informe pas non plus des conséquences possibles de son utilisation.

Elle n'a pas obtenu mon consentement éclairé et se comporte comme si aucune loi n'existait pour elle !!!

Et enfin, il s'agit de la loi sur la protection des données à caractère personnel du consommateur, que ces entreprises violent du fait que Schufa Holding AG vend des informations sur l'insolvabilité des huissiers de justice à des entreprises de télécommunications sous forme électronique via Internet aux fins du traitement d'une Décision

Individuelle Automatisée sous la forme d'une prétendue (frauduleuse) Solvabilité du consommateur qui demande une connexion Internet (à des fins lucratives) et ce sans le consentement éclairé du

consommateur. À quoi sert alors la loi sur la protection des données à caractère personnel ?

Telekom a pris une Décision Individuelle Automatisée, à la suite de laquelle les services Internet m'ont été refusés, c'est pourquoi j'ai dû acheter un routeur 5G ZTE 5001 et une carte SIM 5G pour recevoir le signal Internet et utiliser

le service « Internet ». Le prix de l'appareil était d'environ 300 €. Le prix de la carte SIM pour 28 jours est de 100 €, ce qui signifie que mes coûts mensuels

d'exploitation de cet appareil sont supérieurs de $108 \text{ €} - 40 \text{ €} = 68 \text{ €}$!!! Ce sont des conséquences négatives considérables et donc aussi des coûts pour moi !! Sans parler du fait que la valeur de la connexion Internet par DSL est surévaluée de 170 %. Le prix réel ne devrait pas dépasser 20 €/mois et non 40 €-45 € en raison du cartel !!! Si Internet coûtait ce qu'il devrait coûter, à savoir jusqu'à 20 €, il serait surévalué de 440 %. Et cela signifie aussi que je suis discriminé !!! Il en ressort clairement que Telekom a le dessous et que chaque citoyen du Land d'Allemagne est trompé par elle.

[preuves — images jointes]

Et comme par miracle, il est soudainement possible de payer aussi avec une banque slovaque par virement automatisé. Ce sont des miracles quand on doit payer une connexion Internet surévaluée de plus de 440 % à cause d'une fraude de cartel.

Soudain, lors de la demande d'une connexion Internet auprès de Telekom, aucune banque allemande n'est plus nécessaire !!! Cette condition s'est tout simplement volatilisée !!! Un accord de cartel, c'est-à-dire un comportement concerté entre deux concurrents ou plus visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché ou à influencer des paramètres concurrentiels pertinents, par des pratiques telles que, entre autres, la fixation ou la coordination des prix de vente sur le marché, est appelé cartel et constitue une violation des règles

de concurrence, c'est-à-dire des « pratiques commerciales déloyales et un enrichissement sans cause ».

Ainsi, logiquement, Telekom ne dispose d'aucune base juridique au titre de l'article 6, paragraphe 1, point f) du RGPD pour me refuser, en tant que consommateur, les services Internet en raison d'un éventuel surendettement. Car l'Internet surévalué que je dois payer 108 € dépasse de loin la perte possible en cas de non-paiement de mon dernier

montant de facture de 40 €/mois pour la connexion DSL de Telekom. Il en résulte logiquement que, grâce à Telekom et à sa fraude à mon égard, je m'endette chaque mois davantage et non Telekom. Sans

parler du fait que pour satisfaire à la base juridique dont Telekom a besoin pour appliquer la Décision Individuelle Automatisée (DIA), des conditions légalement définies doivent être remplies :

Les obligations légales et l'intérêt légitime sont deux bases juridiques différentes sur lesquelles les organisations peuvent traiter des données à caractère personnel conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi fédérale sur la protection des données (BDSG).

Obligations légales

Les obligations légales signifient qu'une organisation doit traiter des données à caractère personnel pour remplir ses obligations légales. Cela peut inclure :

Obligations fiscales :

Traitement des données à des fins de déclaration fiscale.

Comptabilité :

Tenue de registres conformément à la loi.

Sécurité :

Garantir le respect des prescriptions et règles de sécurité.

Intérêt légitime

L'intérêt légitime est une base juridique plus flexible qui permet le traitement de données à caractère personnel lorsque cela est nécessaire aux intérêts légitimes de

l'organisation ou d'un tiers, à condition que ces intérêts ne prévalent pas sur les droits et libertés de l'individu. Les exemples incluent :

- Prévention de la fraude : traitement des données pour identifier et prévenir la fraude.
- Marketing : utilisation des données à des fins de marketing direct.
- Sécurité informatique : garantir la sécurité des réseaux et des systèmes d'information.

Comme on peut le constater, ni les obligations légales ni l'intérêt légitime ne couvrent le droit de manipuler, de commercialiser ou de mettre à disposition de quelque manière que ce soit mes données à caractère personnel protégées par la loi, par l'intermédiaire de Schufa Holding AG, à des tiers tels que Deutsche Telekom AG, sans mon consentement éclairé, pour d'autres décisions individuelles automatisées de Telekom.

Description des motifs d'indemnisation

En raison de l'usage abusif de mes données à caractère personnel, obtenues illicitement par Schufa et transmises sans mon consentement à des tiers tels que

les entreprises de télécommunications aux fins du traitement de mes données à caractère personnel pour des décisions individuelles automatisées et de la fourniture de

services Internet, vous avez violé mes droits d'accès aux services Internet dans l'UE. Cela a conduit au refus de fournir

des services Internet de base par les fournisseurs de télécommunications et de services Internet.

Règles de l'UE sur l'Internet ouvert

Internet ouvert (Source : [here...](#))

Les règles de l'UE sur l'Internet ouvert vous donnent, en tant qu'utilisateur, le droit d'accéder aux contenus et services en ligne de votre choix et/ou de les diffuser. Votre fournisseur d'accès à Internet ne peut bloquer, ralentir ou discriminer aucun contenu, application ou service en ligne, sauf dans 3 cas particuliers :

- pour remplir des obligations légales, par exemple une ordonnance judiciaire de blocage de certains contenus illégaux

- pour maintenir la sécurité et l'intégrité du réseau, par exemple pour lutter contre les virus ou les logiciels malveillants
- pour gérer des congestions de réseau exceptionnelles ou temporaires

RÈGLEMENT (UE) 2015/2120 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL (Source : here...)

(1) L'objectif de ce règlement est d'établir des règles communes pour garantir un traitement égal et non discriminatoire du trafic dans le cadre de la fourniture de services d'accès à Internet et des droits connexes des utilisateurs finaux. Son objectif est de protéger les utilisateurs finaux tout en garantissant le fonctionnement continu de l'écosystème Internet en tant que moteur d'innovation.

(6) Les utilisateurs finaux devraient avoir le droit d'accéder aux informations et aux contenus et de les diffuser, ainsi que d'utiliser et de fournir des applications et des services sans discrimination via leur service d'accès à Internet.

(7) Pour que les utilisateurs finaux puissent exercer leurs droits d'accès aux informations et aux contenus et de les diffuser, ainsi que d'utiliser et de fournir des applications et des services de leur choix, ils devraient avoir la possibilité de conclure avec les fournisseurs d'accès à Internet des accords sur les tarifs de volumes de données et de vitesses spécifiques du

service d'accès à Internet. Les autorités réglementaires nationales et autres autorités compétentes devraient être habilitées à agir contre les accords

(cartels) ou les pratiques commerciales (déloyales) qui, en raison de leur ampleur, conduisent à des situations où les choix des utilisateurs finaux sont en pratique considérablement restreints (mon cas).

(8) Lors de la fourniture de services d'accès à Internet, les fournisseurs de ces services devraient traiter tout le trafic de manière égale, sans

discrimination, restriction ou ingérence, indépendamment de l'expéditeur ou du destinataire, du contenu, de l'application ou du service ou de l'équipement terminal.

Accès ouvert à Internet (Source : here...)

Les fournisseurs d'accès à Internet sont tenus de traiter tout le trafic de manière égale lorsqu'ils fournissent des services d'accès à Internet : • sans

discrimination, restriction ou ingérence ; et • indépendamment de :

- l'expéditeur et le destinataire ;
- du contenu auquel on accède ou qui est diffusé ; ou
- des applications ou services utilisés.

Les fournisseurs peuvent prendre des mesures raisonnables de gestion du trafic, mais celles-ci doivent être transparentes, non discriminatoires, proportionnées et non fondées sur des motifs commerciaux.

Pour ces raisons, je n'ai pas pu utiliser les services Internet à long terme pour :

- L'acquisition d'opportunités d'emploi : à l'ère numérique actuelle, l'accès

à Internet est souvent indispensable pour chercher du travail et postuler à des emplois, ce qui est d'une importance cruciale pour le développement professionnel d'une personne dans la société.

- La communication avec les autorités : de nombreux services gouvernementaux et la communication se font désormais en ligne, ce qui signifie que sans accès à Internet, nous sommes désavantagés.

- Les activités commerciales : pour les entrepreneurs, l'accès à Internet est crucial pour la gestion de leur entreprise, le marketing et la communication avec les clients.

- L'apprentissage de l'anglais : l'éducation et le développement personnel, y compris l'apprentissage des langues, dépendent directement de ressources et de cours en ligne. Internet est pour moi d'une

importance cruciale pour l'apprentissage de l'anglais, car il me fournit un retour immédiat et des enregistrements audio-vidéo pour améliorer la prononciation en combinaison avec l'apprentissage de la grammaire.

Ces points montrent clairement comment l'accès à Internet peut être considéré comme un besoin fondamental et un droit fondamental permettant aux individus de s'intégrer pleinement dans la société et l'économie. Mes

données personnelles ont été utilisées de manière abusive par les entreprises Schufa et Telekom pour me refuser de manière sournoise et perfide l'accès aux services Internet des entreprises de télécommunications, ce qui a conduit à une restriction de mon accès aux services Internet et constitue une violation grave de mes droits d'accès libre à Internet.

Dans le contexte de la violation de mes droits humains et libertés, j'ai souffert émotionnellement et éprouvé des émotions négatives, ce qui a conduit à des souffrances mentales et psychiques. J'ai éprouvé de l'anxiété, de la frustration et des dépressions et ne pouvais me concentrer sur rien, ce qui m'a lié les mains. Je n'ai pas pu utiliser les services Internet selon mes attentes et besoins, et par conséquent j'ai éprouvé des émotions négatives, des souffrances psychiques et du stress, ce qui m'a mis sous une pression énorme.

Schufa Holding AG traite, collecte, manipule et commercialise illégalement mes données personnelles sans mon consentement, ce qui est considéré comme une violation de

la loi sur la protection des données (RGPD), GDPR. Un tel comportement illégal peut être considéré comme un délit et entraîner des conséquences pénales. Les activités de Schufa Holding AG peuvent également être comprises comme organisées en coopération avec des huissiers de justice, des banques et des

entreprises de télécommunications comme un cartel, afin de créer un

monopole sur le marché et d'exercer une pression sur les débiteurs pour qu'ils remplissent leurs obligations. Un tel comportement peut également être considéré comme un racket envers les débiteurs et constitue des délits tels que l'extorsion,

les ententes sur les prix ou l'abus de position dominante. Si je ne paie pas mes dettes, je n'obtiens pas d'Internet. Cela est également en contradiction flagrante avec les bonnes mœurs.

Il est important de noter que le RGPD et d'autres lois sur la protection des données établissent des règles claires pour le traitement des données à caractère personnel, y compris le fait que les personnes concernées doivent être informées de la manière et des raisons pour lesquelles leurs données sont traitées, et

doivent avoir la possibilité de s'opposer à ce traitement. Sans leur consentement éclairé, les données ne peuvent en aucun cas être utilisées, en particulier à des fins de décisions individuelles automatisées.

DIRECTIVE 2014/104/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26

novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'

Union européenne

(4) Le droit à réparation des dommages causés par des infractions au droit de la concurrence de l'Union et national, dérivé du droit de l'Union, exige que tous les États membres disposent de règles de procédure garantissant l'exercice effectif de ce droit.

garantir

CHAPITRE V

Détermination du montant du préjudice

Article 17

Détermination du montant du préjudice

(1) Les États membres veillent à ce que les règles relatives à la charge de la preuve et aux niveaux de preuve requis pour la quantification du préjudice ne rendent pas l'exercice du droit à réparation pratiquement impossible ou excessivement difficile. Les États membres s'assurent que les juridictions nationales sont habilitées à estimer le montant du préjudice selon les procédures nationales s'il est établi que le requérant a subi un préjudice mais qu'il lui est pratiquement impossible ou excessivement difficile de quantifier avec précision le montant du préjudice sur la base des éléments de preuve disponibles.

(11) En l'absence de droit de l'Union, les actions en dommages et intérêts sont régies par les règles et procédures nationales des États membres. Selon la jurisprudence de la

Cour de justice de l'Union européenne (ci-après « la Cour »), toute personne a le droit de demander réparation lorsqu'il existe un lien de causalité entre le préjudice subi et la violation des règles de concurrence,

indépendamment du fait que le comportement illégal ait été préalablement constaté par une autorité de concurrence.

Valeurs de l'UE

Priorités de l'Union européenne pour les années 2024 – 2029

Une Europe libre et démocratique

Une Europe forte et sûre

Une Europe prospère et compétitive

- Renforcement de la compétitivité de l'UE
- Mise en œuvre réussie de la transformation verte et numérique
- Promotion d'un environnement favorable à l'innovation et aux entreprises
- Progrès commun

Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA)

L'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA) fournit des conseils indépendants fondés sur des données probantes aux décideurs politiques européens et nationaux. Elle contribue ainsi à ce que les discussions, politiques et législations relatives aux droits fondamentaux reposent sur une masse critique de preuves et soient ciblées.

Tâches

L'Agence fournit des conseils aux institutions de l'UE et aux gouvernements en matière de droits fondamentaux, principalement dans les domaines suivants :

discrimination, !!!

- accès à la justice, !!!
- racisme et xénophobie,

protection des données, !!!

- droits des victimes,
- droits des enfants.

Le but de l'Agence est de soutenir une promotion et une protection plus efficaces des droits fondamentaux dans l'ensemble de l'UE. À cette fin, elle conseille ses partenaires et collabore avec eux :

En guise de preuve, je joins un e-mail à Mme von der Leyen.

5. Proposition de décision

- Demande

Conformément aux lois et réglementations, mes droits ont été violés, et je demande donc des dommages et intérêts. Conformément à l'article 82 du RGPD, j'ai droit à des dommages et intérêts pour les préjudices résultant du traitement illicite de mes données à caractère personnel. Je réclame une indemnisation pour le temps perdu que j'ai subi lors de la mise au jour de cette fraude, pour les préjudices psychologiques, les traumatismes permanents et les vols que les escrocs défenseurs ont commis et continuent de commettre à mon encontre et à l'encontre des masses de citoyens allemands, y compris vous, Monsieur le Juge, en ne fournissant pas illégalement une connexion Internet de base et en pratiquant des prix excessifs pour les services proposés en raison du cartel existant entre les entreprises de télécommunications. Le cartel entraîne des prix élevés en raison de l'absence de concurrence.

De plus, je réclame une lettre d'excuses écrite à mon attention pour le traumatisme que je dois supporter depuis plusieurs années.

Conclusion

Honorable tribunal, dans ce document (demande), je décris les faits de la fraude et du vol que les entreprises susmentionnées

ont appliqués et continuent d'appliquer à mon encontre, sous forme abrégée, uniquement pour vous donner un aperçu de l'ensemble de la fraude que ces entreprises commettent. Toutes les informations détaillées supplémentaires sont décrites en détail dans les annexes des dénonciations pénales et des plaintes auprès de la Commission européenne, jointes à cette demande sous forme de fichiers PDF et signées à la fois par une signature manuscrite

et par une signature invisible QES, y compris cette demande.

Je demande au Landgericht Landshut de mettre fin à la fraude des entreprises défenderesses pour les motifs illégaux susmentionnés et de les obliger à s'acquitter de mon indemnisation par une injonction de payer.

Deutsche Telekom AG trompe quotidiennement la nation de 84 552 242 millions de personnes qui se trouve à la pointe du progrès technologique, et ce en plein jour, ce qu'on ne voit pas si facilement, y compris vous et votre famille, Monsieur/Madame le/la Juge. Et tout cela à cause du CARTEL, Schufa, des entreprises de télécommunications, des huissiers de justice et de toutes les banques allemandes.

À Kumhausen, le 2.10.2024 Peter Ferenc

In Kumhausen, 10.12.2024

[Original signé QES — langue originale : slovaque/
allemand]



.....
Peter Ferenc

Dr. Wolf-Tassilo Böhm
Rechtsanwalt
E-Mail: wolf.boehm@lw.com

Lisa M. Hoops
Rechtsanwältin
E-Mail: lisa.hoops@lw.com

Die Welle
Reuterweg 20
60323 Frankfurt am Main
Tel: +49.69.6062.6000
Fax: +49.69.60626700
www.lw.com

LATHAM & WATKINS LLP

Per beA

Landgericht Landshut
Maximilianstraße 22
84028 Landshut

Austin	München
Boston	New York
Brüssel	Orange County
Century City	Paris
Chicago	Peking
Dubai	Riad
Düsseldorf	San Diego
Frankfurt	San Francisco
Hamburg	Seoul
Hongkong	Silicon Valley
Houston	Singapur
London	Tel Aviv
Los Angeles	Tokio
Madrid	Washington, D.C.
Mailand	

20. November 2024
Unser Zeichen: 035279-0014(LHO)

Aktenzeichen: 23 O 2699/24

STELLUNGNAHME

In Sachen

Ferenc, Peter
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen

SCHUFA Holding AG u.a.
Die Rechtsanwälten und
Rechtsanwälte der LATHAM &
WATKINS LLP

nehmen wir erneut zum Prozesskostenhilfeantrag des Antragstellers vom 17. Oktober 2024 („Antrag“) Stellung.

Die vom Antragsteller beabsichtigte Rechtsverfolgung scheint sich sowohl gegen die Telekom AG („Beklagte zu 1“) als auch gegen die SCHUFA Holding AG („Beklagte zu 2“) zu richten. Die Beklagte zu 2 nimmt lediglich zu den Ausführungen, die sie konkret betreffen, Stellung. Die übrigen Ausführungen bestreitet sie vorsorglich mit Nichtwissen. Auch insoweit dürfte der PKH Antrag sowohl unzulässig als auch unbegründet sein.

I. Einleitung

- 1 Gem. SS 114 Abs. I ZPO erhält eine Partei, die nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der Prozessführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann, Prozesskostenhilfe, wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint.
- 2 Der Antrag auf Gewährung von Prozesskostenhilfe ist abzulehnen. Der Antrag entspricht bereits nicht den Anforderungen der SS 114 ff. ZPO, da der Antragsteller jedenfalls seine wirtschaftlichen Verhältnisse gem. ss 115 ZPO nicht darlegt. Zudem hat die beabsichtigte Rechtsverfolgung keine Aussicht auf Erfolg. Die Klage ist bereits unzulässig, jedenfalls aber unbegründet.

II. Antrag auf Prozesskostenhilfe bereits unzulässig

- 3 Der Antrag ist bereits unzulässig, da der Antragsteller seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nicht offen gelegt hat, vgl. ss 117 Abs. 2 ZPO.
- 4 Gemäß SS 115 ZPO trägt der Antragsteller jedoch die Darlegungs- und Beweislast für seine Bedürftigkeit.

Vgl. dazu Seiler in Thomas/Putzo, 41. Auflage, 2020, ZPO 115 Rn. 1.

- 5 Des Weiteren stellt der Antragsteller dem Gericht entgegen ss 117 Abs. I S. 2 ZPO keine Beweismittel zur Verfügung. Die auf Seite 2 des Entwurfs der Klageschrift benannten Beweis in Form von PDF-Dateien liegen jedenfalls der Beklagten zu 2) nicht vor.

III. Beabsichtigte Rechtsverfolgung hat jedenfalls keine Aussicht auf Erfolg

- 6 Selbst wenn das Gericht entgegen den obigen Ausführungen von einer Zulässigkeit des Antrag ausgehen sollte (quod non), wäre der Antrag jedenfalls wegen mangelnder Erfolgsaussichten in der Hauptsache abzulehnen.
- 7 Hinreichende Erfolgsaussicht besteht dann, wenn das Gericht den Rechtsstandpunkt des Antragsstellers auf Grund ihrer Sachdarstellung und der vorhandenen Unterlagen mindestens für vertretbar hält und von der Möglichkeit der Beweisführung überzeugt ist.

Greimer in Zöller, 30. Auflage 2014, ZPO 114 Rn. 19.

- 8 Diese hinreichende Erfolgsaussicht ist vorliegend nicht gegeben. Die Klage ist bereits unzulässig, da sie die Anforderungen des ss 253 Abs. 2 ZPO genügt. Die Klageschrift enthält bereits keinen hinreichend bestimmten Antrag.
- 9 Das tatsächliche Klagebegehren des Antragsstellers geht nicht aus der Klageschrift hervor. Der Antragsteller scheint Schadensersatz von der Beklagten zu 2 in Höhe von EUR 500.000,00

LATHAM - WATKINS LLP

gem. Art. 82 DS-GVO zu fordern, die ihm durch die unrechtmäßige Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten entstandensein soll (vgl. Klage, S. 11).

- 10 Die Klage ist offensichtlich unbegründet. In der Klageschrift fehlt bereits jeglicher substantiierter Sachvortrag dazu, durch welche Verarbeitung personenbezogener Daten des Antragstellers die Beklagte zu 2) wann und wie gegen die DS-GVO verstoßen haben soll. Die gesamten Ausführungen des Antragstellers sind vollständig unsubstantiierten und liegen neben der Sache.
- 11 Die Ausführungen des Antragstellers zu seinem angeblich entstanden Schaden sind ebenfalls unsubstantiiert und nicht einlassungsfähig. Der Antragsteller behauptet, er fordere Entschädigung für

„den Zeitverlust, den ich bei der Aufdeckung dieses Betrugs erlitten habe, für psychische Schäden, lebenslange Traumata und Diebstähle, die die beklagten Betrüger an mir und an den Massen der deutschen Bürger, einschließlich Ihnen, Herr Richter, durch die unrechtmäßige Nichtbereitstellung einer grundlegenden Internetverbindung und überhöhte Preise für die angebotenen Dienstleistungen aufgrund des bestehenden Kartells zwischen den Telekommunikationsunternehmen begangen haben und weiterhin begehen. Das Kartell führt aufgrund des Fehlens von Wettbewerb zu hohen Preisen.“ (Klageschrift, S. 11)

Der Antragsteller begründet diese Forderung jedoch nicht weiter und legt keine entsprechenden Nachweise vor.

IV. Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig

- 12 Nur der Vollständigkeit halber weist die Beklagte zu 2 darauf hin, dass sie die Daten des Antragstellers rechtmäßig im Sinne der DS-GVO verarbeitet. Sie stützt ihre Verarbeitung rechtmäßig auf Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Der Anwendungsbereich des Art. 22 DSGVO ist bereits nicht eröffnet.
- 13 Die Beklagte ist eine Gemeinschaftseinrichtung der kreditgebenden Wirtschaft in Deutschland. Aufgabe der Beklagten ist es, ihre Vertragspartner mit Auskünften bei der Beurteilung der Kreditwürdigkeit von potentiellen oder bestehenden Kunden kreditrelevanter Geschäfte zu unterstützen. Hierfür unterhält die Beklagte eine Datenbank mit über 68 Millionen Datensätzen über in Deutschland wirtschaftlich aktive Personen.
- 14 Die Vertragspartner der Beklagten übermitteln der Beklagten regelmäßig relevante Daten aus Geschäftsverbindungen mit ihren Kunden (wie beispielsweise Informationen über zuverlässig oder unzuverlässig erfüllte Kredite). Die Beklagte speichert die ihr übermittelten Daten, um ihren Vertragspartnern wiederum Auskünfte erteilen zu können. Auskünfte erteilt die Beklagte jedoch nur, wenn die Vertragspartner ein berechtigtes Interesse geltend machen (wie beispielsweise beim Vorliegen eines Kreditantrags).
- 15 Mit Hilfe der Auskunft der Beklagten sowie weiterer vom potentiellen oder bestehenden Kunden vorgelegter oder dem Vertragspartner anderweitig bekannter Informationen kann der

LATHAMA -WATKINS Ltr

Vermögensplatter das statistische Risiko von Zahlungsstörungen für das konkrete kreditrelevante Geschäft ermitteln. Dies entspricht den Vorgaben des § 18a Abs. 3 KWG, der ausdrücklich die Berücksichtigung von Informationen von Auskunftgebern vorsieht.¹

- 16 Dementsprechend verarbeitet die Beklagte personenbezogene Daten des Antragstellers in zulässiger Weise gemäß den Anforderungen der DS-GVO, insbesondere zur Wahrung der berechtigten Interessen ihrer Vertragspartner, der Allgemeinheit und von sich selbst. Der Entwurf der Klageschrift enthält keinerlei substantiierten Sachvortrag, der eine andere Bewertung auch nur nahelegen würde.
- 17 Nach alledem ist der Antrag des Klägers auf Prozesskostenhilfe bereits unzulässig und jedenfalls aber mangels Erfolgsaussichten in der Hauptsache abzulehnen.

Lisa M. Hoops
Rechtsanwältin
LATHAM & WATKINS LLP

Zu Einzelheiten der Kreditwürdigkeitsprüfung und der Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben in Deutschland findet sich (im Zeitpunkt der Erstellung dieses Schriftsatzes) ein hilfreicher Überblick bei www.wikipedia.org unter dem Stichwort „Kreditwürdigkeitsprüfung“

Y/9C3 00BCcJigkgitspr (yC3 00BCfung),

LATHAM&WATKINSLLP

Düsseldorf

BcnrathorStraßc 18-20
40213 Düsseldorf
Tel: +49.211.8828.4600
Fax: +49.211.8828.4699

Frankfurt

Reuterweg 20
60323 Frankfurtam Main
Tel: +49.69.6062.6000
Fax: +49.69.6062.6700

Hamburg

Warburgstraße 50
20354 Hamburg
Tel: +49.40.4140.30
Fax: +49.40.4140.3130

München

Maximilianstraße13
80539 München
Tel: +49.89.2080.3.8000
Fax: +49.89.2080.3.8080

Düsseldorf

Dr. Michael J. Esser, I-L.M. (Univ. of Pennsylvania)
Dr. Ingo Strauss
Dr. Heiko Gotsche, LL.M. (London School of Economics)
Dr. Sebastian Max Hauser
Dr. Jan Christoph Höft
Dr. Lucas Schweitzer, LL.M. (Univ. of Durham)

Frankfurt

Oliver Felsenstein, LL.M. (Univ. of Miami)
Susanne Decker, LL.M. (College of Europe, Bruges)
Alexandra Hagelüken, LL.M. (McGill Univ.), Solicitor (England & Wales)
Sibylle Münch
Burc Hesse, LL.M. (Univ. of Munster)
Thomas Vogel⁵
Dr. Susan Kempe-Müllerr
Dr. Markus E. Krüger, LL.M. (New York Univ.), Attorney at Law (N.Y.)
Tim Wybitul¹
Dr. Christoph A. Baus
Dr. Carsten Loll, LL.M. (King's College, London)
Dr. Leil U. Schrader
Dr. Torsten Volkholz, LL.M. (Tulane Univ.)
Dr. Alexander Lentz
Dr. Sebastian Pauls, LL.M. (New York Univ.)
Axel Schiemann, Betriebswirt (BA)
Dr. Sebastian Max Hauser
Otto von Gruben, LL.M. (Univ. of Pennsylvania)
Dr. Alexander Stefan Rieger
ChristMann
Jan Penselin, LL.B. (BuceriusLaw School)
Dr. Maximilian Platzter
Dr. Deniz Tschammler, Executive MBA (HSG), LL.M. (KCL.)
Dr. Alena McCorkle, M.A.
Frank Bierwirth
Mathias Fischer, LL.M. (Univ. of San Diego)
Joachim Grittmann, Diplom-Verwaltungswirt (FH)
Cora Grannemann, LL.M. (Univ. of Munster), Solicitor (England & Wales)
Gregory Walker, LL.M. (Univ. of Augsburg), Attorney at Law (N.Y.)⁵
Dr. Wolf-Tassilo Böhm¹
Dr. Daniel Splittgerberr
Sven Nickel

Hamburg

Dr. Henning C. Schneider
Christoph W. G. Engeler, LL.M. (Univ. of Chicago), Attorney at Law (N.Y.)
Frank Grell, LL.M. (Univ. of San Diego)
Dr. Tobias Klass, Dipl.-Kfm.^{3 4}
Dr. Dirk Kocher, LL.M. (Univ. of Helsinki)
Dr. Christoph A. Baus
Dr. Torsten Volkholz, LL.M. (Tulane Univ.)
Dr. Jana Kristina Dammann de Chapt. LL.M. (Univ. of Miami)
Stefan Patzer, LL.M. (George Washington Univ.), Dipl.-Kfrru
Otto von Gruben, LL.M. (Univ. of Pennsylvania)
Verena Scevers, LL.M. (King's College, London)⁴
Dr. Andreas Lönner
Dr. Stefan Bartz, LL.B. (Bucerius Law School)
Dr. Jacob Fontaine

München

Dr. Rainer Traugott, LL.M. (Columbia Univ.)
Stefan Süß⁴
Dr. Rüdiger Mdlaun, Österreichischer Rechtsanwalt
Burc Hesse, LL.M. (Univ. of Münster)
Dr. Christian Jahn
Dr. Carsten Loll, LL.M. (King's College London)
Thomas Weitkamp, Solicitor (England & Wales)
Prof. Dr. Thomas Grützner
Dr. Tobias Leder, LL.M. (Duke Univ.), Attorney at Law (N.Y.)¹
Dr. Ull Kicker, LL.M. (New York Univ.)⁴
Dr. Sebastian Pauls, LL.M. (New York Univ.)
Dr. Anne Löhner, LL.M. (Columbia Univ.), Attorney at Law (N.Y.)
Dr. Stephan Hufnagel
Daniel Hierner⁴
Dr. Floridin Dehmel, LL.M. (Univ Of Edinburgh)
Rainer Adlhart, LL.M. (Columbia Univ.), Attorney at Law (N.Y.),
Solicitor (England & Wales, Ireland)⁵

Prüfvermerk vom 20.11.2024, 16:21:57

Die unten aufgeführten Dokumente sind elektronisch eingegangen. Die technische Prüfung der elektronischen Dokumente hat folgendes Ergebnis erbracht:

Angaben zur Nachricht:

Diese Nachricht wurde per EGVPversandt.

Eingangszeitpunkt: 20.11.2024, 16:21
Absender: Lisa-Marie Hoops
Nutzer-ID des Absenders: DE.BRAK.3317140e-c66e-4d3f-8ebf-9a9a1fa92c9e.d391
Aktenzeichen des Absenders: 035279-0014 WBO/LHO/slu (Ferenc)

Empfänger: Landgericht Landshut
Aktenzeichen des Empfängers: 23 0 2699/24

Betreff der Nachricht:
Text der Nachricht:
Nachrichtenkennzeichen: byJus_173211610717539521 edc-3fb9-484c-a319-70b8894782d3

Angaben zu den Dokumenten:

Dateiname	Format	Informationen zu(r) qualifizierten elektronischen Signatur(en)				
		Qualifiziert signiert nach ERVB?	durch	Berufsbezogenes Attribut	am	Prüfergebnis
241120_-_LW_Stellungnahme_PKH_Antrag_-_Ferenc.pdf	pdf	ja	Lisa-Marie Hoops (4925233212429410167)		20.11.2024, 16:15:03	V Gültigkeit V Integrität
xjustiz_nachricht.xml	xml	nein				